

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제01절 증거의 총설>

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제06절 증명책임>

[기출][2025-1-1]대여금 청구 소송에서 당사자 간 주장 및 증거 제출에 따른 법원의 판결 방향

《[문제1] 2022. 5. 1. 甲은 乙에게 금 8,000만 원을 이자 없이 1년의 기한으로 대여하였는데, 기한이 지나도록 乙이 돈을 갚지 않아 甲은 乙에게 대여금의 상환을 독촉하였다. 2023. 10. 15.이 되어서 乙은 2022. 5. 1.에 차용한 돈을 2024. 10. 31.까지 甲에게 지급하지 못할 때 甲의 요구가 있으면 乙이 소장하는 고려청자(이하 고려청자라 함)를 甲에게 양도한다.라는 각서(이하 각서라 함)를 써 주었다. 고려청자는 5,000만 원 정도로 평가된다. 2024. 11. 5. 甲은 乙에게 돈을 갚으라고 하였고, 乙은 묵묵부답이었다. 2025. 2. 1. 甲은 乙을 상대로 금 8,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 소송에서 甲은 대여금 상환을 독촉하는 3통의 내용증명 우편을 증거로 제출하였다. (아래의 각 물음은 독립적이다.) (50점)

(물음1) 증거방법으로 제출된 내용증명에는 모두 甲이 乙에게 대여금 8,000만 원의 상환을 촉구하는 내용이 들어 있다. 乙은 사실이 아니라고 하면서 실제로 차용한 돈은 5,000만 원뿐이라고 주장하였다. 그것도 도박장에서 빌린 것이라고 주장하며 상환의무가 없다고 하였다. 甲은 乙의 항변에 대해 어느 것도 인정하지 않았다. 법원이 차용증을 제출하라고 하였으나, 甲은 분실하였다고 진술하였고, 乙은 애초부터 작성한 바가 없다고 하였다. 乙은 대여금의 액수가 5,000만 원이라는 증거로 자신이 기명날인한 각서의 사본을 제출하였다. 이에 甲은 그 원본의 존재 자체를 부정하였다. 이밖에 더 제출된 증거 방법은 없다. 법원은 어떠한 판결을 하여야 하는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 대여금 청구 소송에서 당사자 간 주장 및 증거 제출에 따른 법원의 판결 방향

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙을 상대로 8,000만 원의 대여금 반환청구를 하면서 내용증명만을 증거로 제출한 반면, 乙은 차용액은 5,000만 원에 불과하고 도박자금이어서 상환의무가 없다고 다투며 각서 사본을 제출하였으나 원본의 존재와 증거능력이 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <내용증명의 증명력과 각서 사본의 증거가치, 대여금 액수 및 도박자금 항변에 관한 증명책임과 증명 정도를 기초로 법원이 어떠한 사실인정을 하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 증거방법의 증명력과 증명책임의 분배를 전제로 법원이 어떠한 판결을 하여야 하는지를 논한다.

II. 대여금 청구 및 도박채무 항변과 서증의 법리

1. 대여금 청구의 입증책임과 재판상 자백

(1) 대여금 청구의 요건사실과 입증책임

- 대여금 청구 소송에서 원고는 대여금 청구권의 발생요건인 ① 소비대차계약의 체결, ② 목적물인 금원의 교부, ③ 변제기의 도래 사실을 주장·입증하여야 한다. 한편, 원고가 제출한 내용증명 우편은 대여금의 상환을 독촉하는 최고의 사실을 증명할 뿐이며, 소비대차계약의 체결이나 금원의 실제 교부 사실을 직접 증명하는 서증으로 인정되기 어렵다.

(2) 재판상 자백의 성립과 효력

- 재판상 자백은 소송계속 중 당사자가 변론이나 준비절차에서 행한 상대방의 주장과 일치하고 자신에게 법률상 불이익한 사실의 인정 진술이다. 재판상 자백이 성립하면 당사자는 이를 임의로 철회할 수 없고, 법원 역시 자백의 구속력을 받아 자백된 사실을 그대로 판결의 기초로 삼아야 하므로 그 사실에 대해서는 별도의 증명을 요하지 않는다.

2. 도박채무 항변과 서증 사본의 증거력

(1) 반사회적 법률행위 항변의 입증책임

- 민법 제103조에 의하여 도박자금으로 금전을 대여하는 행위는 반사회질서의 법률행위로서 무효이다. 대여금 청구 소송에서 채무가 반사회질서 법률행위에 해당하여 무효라는 주장은 실체법상 일종의 권리소멸(무효) 항변에 해당하므로, 그 요건사실에 대한 입증책임은 무효를 주장하여 이익을 얻는 피고가 부담한다.

(2) 서증 사본의 증거력과 원본 불존재 다름

- 서증을 제출할 때는 원본을 제출하는 것이 원칙이다. 사본을 제출한 경우 상대방이 원본의 존재 자체를 부정하거나 진정성립을 다투면, 사본 제출자는 원본의 존재와 진정성립 또는 사본의 정확성을 증명하여야 한다. 이를 증명하지 못하는 한, 제출된 사본은 독자적인 증거력을 가질 수 없어 판결의 기초로 삼을 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 대여금 5,000만 원에 대한 판단

- 피고 乙은 실제로 차용한 돈이 5,000만 원이라고 진술하였는바, 이는 원고 甲의 8,000만 원 대여금 청구 주장 중 5,000만 원 범위 내에서 자신에게 불리한 사실을 인정한 것으로서 재판상 자백에 해당한다. 따라서 이 범위 내에서는 자백의 구속력에 의해 소비대차계약의 체결 및 금원 교부 사실이 증명 없이 인정된다. 한편, 乙은 이것이 도박채무이므로 무효라고 항변하였으나, 이에 대한 증거로 제출한 각서 사본은 甲이 원본의 존재를 부정함에도 乙이 원본의 실제 존재나 진정성립을 소명하지 못하였으므로 증거력이 없다. 결국 乙의 도박채무 무효 항변은 입증 부족으로 배척된다.

2. 대여금 나머지 3,000만 원에 대한 판단

- 원고 甲은 8,000만 원의 지급을 청구하나, 피고 乙은 5,000만 원을 초과하는 3,000만 원에 대해서는 대여 사실을 완전히 부인하고 있다. 甲은 대여금 청구의 입증책임자로서 3,000만 원의 교부 사실을 입증하여야 하나, 제출된 내용증명 3통은 단순 독촉 사실만 증명할 뿐 대여 사실을 직접 증명하지 못하며 차용증도 분실하여 더 이상 증거가 없다. 따라서 甲은 3,000만 원 부분에 대하여 입증책임을 다하지 못하였다.

IV. 결론

- 법원은 피고 乙의 재판상 자백으로 대여 사실이 인정되고 乙의 도박채무 항변이 배척된 5,000만 원 청구 부분에 대해서는 원고 甲의 청구를 인용하여야 한다. 반면, 甲이 대여 사실을 적법하게 입증하지 못한 나머지 3,000만 원 청구 부분에 대해서는 입증책임의 법리에 따라 청구를 기각하여야 한다. 결과적으로 법원은 '피고는 원고에게 금 5,000만 원을 지급하라. 원고의 나머지 청구를 기각한다.'라는 일부인용(일부기각) 판결을 선고하여야 한다.